

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5103/2541

นาย เกรียงไกร ปาลวัฒน์วิไชย
กรมสรรพากร

โจทก์
จำเลย

ป.ร.ษฎ.กร มาตรา 8 วรรคหนึ่ง, มาตรา 30

ป.วิ.พ. มาตรา 73 ทวิ, มาตรา 76

พ.ร.บ.ไปรษณีย์ พ.ศ.2477 มาตรา 22

พ.ร.บ.การสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ.2519 มาตรา 4

ไปรษณีย์นิเทศ พ.ศ.2534 มาตรา ข้อ 572, มาตรา ข้อ 573, มาตรา ข้อ 575

การส่งหนังสือแจ้งให้เสียภาษีอากร มาตรา 8 วรรคหนึ่งแห่งประมวลรัษฎากร บัญญัติให้ส่งได้ 2 วิธี คือ วิธีส่ง โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับและวิธีให้เจ้าพนักงานสรรพากรนำไปส่งเฉพาะวิธีให้เจ้าพนักงานสรรพากรนำไปส่ง ถ้าไม่พบ ผู้รับ ณ ภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่หรือสำนักงานของผู้รับจะส่งให้แก่บุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วและอยู่หรือทำงานในบ้านหรือสำนักงานที่ปรากฏว่าเป็นของผู้รับก็ได้ ส่วนการส่งหนังสือแจ้งให้เสียภาษีอากรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับมาตรา 8 วรรคหนึ่งแห่งประมวลรัษฎากร มิได้บัญญัติว่าในกรณีที่ไม่มีผู้รับจะส่งให้แก่บุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วก็ได้ ดังนั้น การส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับจึงอยู่ในบังคับของไปรษณีย์นิเทศ พ.ศ. 2534 ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พ.ศ. 2477และมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการสื่อสารแห่งประเทศไทยพ.ศ. 2519 ข้อกำหนดในไปรษณีย์นิเทศดังกล่าวมิได้กำหนดอายุผู้แทนของผู้รับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ไว้ ดังนั้นบุคคลซึ่งอยู่ในบ้านเรือนเดียวกันกับผู้รับแม้

ยังไม่บรรลุนิติภาวะก็เป็นผู้แทนของผู้รับได้ กรณีไม่อาจนำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 73 ทวิ และ 76 มาอนุโลมใช้ได้

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนการประเมินภาษีของเจ้าพนักงานประเมินคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และคำสั่งยึดอายัดทรัพย์สินของโจทก์และภริยา

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเพราะโจทก์ได้รับหนังสือแจ้งการประเมินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีการค้าเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2537 แต่โจทก์ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2537 เกินกำหนดเวลา 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินตามมาตรา 30 แห่งประมวลรัษฎากร โดยโจทก์มิได้ยื่นขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จึงวินิจฉัยไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ชอบด้วยข้อกฎหมายขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้เป็นยุติในชั้นนี้โดยที่คู่ความไม่ได้โต้แย้งกันว่า เจ้าพนักงานประเมินของจำเลยได้ประเมินให้โจทก์เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี 2530 พร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่มเป็นเงิน 11,589,610 บาทภาษีการค้าสำหรับเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน 2530 พร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่มเป็นเงิน 1,781,938 บาท และส่งหนังสือแจ้งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและ

หนังสือแจ้งภาษีการค้ำไปให้โจทก์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับที่บ้านเลขที่ 43/106 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน (ฝั่งขวา) แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยโจทก์มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเลขที่ดังกล่าวขณะที่บุตรไปรษณีย์นำหนังสือแจ้งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและหนังสือแจ้งภาษีการค้ำไปส่งบ้านเลขที่ 43/106 อยู่ในช่วงการซ่อมแซม ไม่มีผู้อยู่อาศัย เด็กชายธีระยุทธ ปาลวัฒน์วิไชยบุตรโจทก์อายุ 12 ปี และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเลขที่ 43/106 เช่นเดียวกับโจทก์ได้ไปพักอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ 43/100 ซึ่งปลูกอยู่ในรั้วเดียวกันกับบ้านเลขที่ 43/106 เด็กชายธีระยุทธได้ลงลายมือชื่อรับหนังสือแจ้งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและหนังสือแจ้งภาษีการค้ำไว้แทนโจทก์ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2537 ตามใบตอบรับในประเทศเอกสารหมายเลข 4 แผ่นที่ 26 โจทก์ไม่นำเงินภาษีอากรไปชำระตามที่กำหนด เจ้าพนักงานสรรพากรเขตบางเขน จึงมีหนังสือแจ้งให้โจทก์นำเงินภาษีอากรไปชำระตามเอกสารหมายเลข 10 แผ่นที่ 1 ถึง 3 ต่อมาวันที่ 25 พฤษภาคม 2537 โจทก์ยื่นอุทธรณ์การประเมิน คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาแล้วมีมติว่าโจทก์ยื่นอุทธรณ์เกินกำหนดเวลาตามมาตรา 30 แห่งประมวลรัษฎากรและไม่รับคำอุทธรณ์ของโจทก์ไว้พิจารณา

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ของโจทก์ว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่ โดยโจทก์อุทธรณ์ว่า การส่งหนังสือแจ้งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและหนังสือแจ้งภาษีการค้ำมีผลเช่นเดียวกับการส่งหมายเรียกสำเนาคำฟ้อง จึงต้องนำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 73 ทวิ และมาตรา 76 มาใช้บังคับโดยอนุโลม เมื่อปรากฏว่าบ้านเลขที่ 43/106 ซึ่งเป็นภูมิลำเนาของโจทก์ไม่มีคนอยู่อาศัยเพราะกำลังซ่อมแซม เด็กชายธีระยุทธบุตรโจทก์อายุ 12 ปีลงลายมือชื่อรับเอกสารดังกล่าวไว้แทนจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นเห็นว่า การส่งหนังสือแจ้งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและหนังสือแจ้งภาษีการค้ำ ประมวลรัษฎากรบัญญัติวิธีการส่งไว้ในมาตรา 8 โดยเฉพาะแล้วจึงจะนำบทบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งที่ว่าด้วยการส่ง

คำคู่ความและเอกสารมาใช้บังคับหาได้ไม่ ซึ่งประมวลรัษฎากรมาตรา 8 วรรคหนึ่ง "หมายเรียกหนังสือแจ้งให้เสียภาษีอากรหรือหนังสืออื่นซึ่งมีถึงบุคคลใดตามลักษณะนี้ ให้ส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือให้เจ้าพนักงานสรรพากรนำไปส่ง ณ ภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่หรือสำนักงานของบุคคลนั้นในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึง พระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทำการของบุคคลนั้น ถ้าไม่พบผู้รับ ณ ภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่หรือสำนักงานของผู้รับจะส่งให้แก่บุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วและอยู่หรือทำงานในบ้านหรือสำนักงานที่ปรากฏว่าเป็นของผู้รับนั้นก็ได้" เห็นได้ว่า การส่งหนังสือแจ้งให้เสียภาษีอากรมาตรา 8 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลรัษฎากร บัญญัติให้ส่งได้ 2 วิธี คือ วิธีส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับและวิธีให้เจ้าพนักงานสรรพากรนำไปส่งและเฉพาะวิธีให้เจ้าพนักงานสรรพากรนำไปส่ง ถ้าไม่พบผู้รับ ณ ภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่หรือสำนักงานของผู้รับ จะส่งให้แก่บุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วและอยู่หรือทำงานในบ้านหรือสำนักงานที่ปรากฏว่าเป็นของผู้รับก็ได้ ส่วนการส่งหนังสือแจ้งให้เสียภาษีอากรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับมาตรา 8 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลรัษฎากร มิได้บัญญัติว่าในกรณีที่ไม่มีผู้รับจะส่งให้แก่บุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วก็ได้ ดังนั้น การส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับจึงอยู่ในบังคับของไปรษณียนิเทศ การส่งหนังสือแจ้งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและหนังสือแจ้งภาษีการค้าที่พิพาทกันในคดีนี้เป็นการส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ซึ่งมาตรา 8 แห่งประมวลรัษฎากร บัญญัติให้กระทำได้ และอยู่ในบังคับของไปรษณียนิเทศ พ.ศ. 2534 ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พ.ศ. 2477 และมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2519 ที่ใช้บังคับในขณะที่พิพาทกันในคดีนี้ ไปรษณียนิเทศดังกล่าวมีข้อกำหนดว่า

ข้อ 572 สิ่งของส่งทางไปรษณีย์อาจนำจ่ายให้แก่ผู้รับหรือผู้แทนของผู้รับก็ได้

ข้อ 573 ในกรณีนำจ่าย ณ ที่อยู่ของผู้รับ กสท. ถือว่าบุคคลต่อไปนี้เป็นผู้แทน
ของผู้รับคือ

573.1 บุคคลซึ่งอยู่ในบ้านเรือนเดียวกันกับผู้รับ เช่นพ่อ แม่ พี่ น้อง ลูก ป้า น้า
อา ลูก หลาน ผู้อาศัย คนรับใช้ เป็นต้น

ข้อ 575 สิ่งของส่งทางไปรษณีย์ที่นำจ่ายให้แก่ผู้แทนของผู้รับให้ถือว่าได้นำ
จ่ายให้แก่ผู้รับแล้วนับแต่วันเวลาที่นำจ่าย

ข้อกำหนดในไปรษณียนิตศดังกล่าวมิได้กำหนดอายุผู้แทนของผู้รับสิ่งของส่ง
ทางไปรษณีย์ไว้ ดังนั้น บุคคลซึ่งอยู่ในบ้านเรือนเดียวกันกับผู้รับ แม้ยังไม่บรรลุนิติ
ภาวะก็เป็นผู้แทนของผู้รับได้ เด็กชายธีระยุทธบุตรโจทก์อยู่บ้านเรือนเดียวกับ
โจทก์จึงเป็นผู้แทนโจทก์ตามข้อ 573.1 แม้ขณะที่บุตรไปรษณีย์นำหนังสือแจ้งภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีการค้ำไปส่งนั้น บ้านเลขที่ 43/106 อันเป็นที่อยู่ของโจทก์
จะอยู่ในระหว่างการซ่อมแซมและเด็กชายธีระยุทธได้ไปพักอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่
43/100แต่เด็กชายธีระยุทธก็ยังคงมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเลขที่ 43/106 หาได้แจ้ง
ย้ายออกไปอยู่ที่อื่นไม่ จึงเป็นกรณีที่เด็กชายธีระยุทธไปพักอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่
43/100 ซึ่งปลูกอยู่ในบริเวณรั้วเดียวกันกับบ้านเลขที่ 43/106 เป็นการชั่วคราว ใน
ระหว่างที่มีการซ่อมแซมบ้านเลขที่ 43/106 ถือได้ว่าโจทก์และเด็กชายธีระยุทธยังคง
มีภูมิลำเนาอยู่ที่บ้านเลขที่ 43/106 เมื่อเด็กชายธีระยุทธได้รับหนังสือแจ้งภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาและหนังสือแจ้งภาษีการค้ำ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2537 จึงต้องถือว่า
โจทก์ได้รับแล้วตั้งแต่วันที่24 มีนาคม 2537 ตามข้อ 575 กำหนดเวลา 30 วัน ตาม
มาตรา 30 แห่งประมวลรัษฎากร จึงต้องเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2537และสิ้นสุด
ลงในวันที่ 23 เมษายน 2537 โจทก์จะอ้างว่าในวันที่24 มีนาคม 2537 ที่เด็กชาย
ธีระยุทธได้รับหนังสือแจ้งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและหนังสือแจ้งภาษีการค้ำนั้น

โจทก์อยู่ที่อื่น โจทก์เพิ่งได้รับหนังสือแจ้งให้นำเงินภาษีอากรไปชำระตามเอกสาร
หมาย จ.10 แผ่นที่ 1 ถึง 3 เมื่อปลายเดือนเมษายน 2537 โจทก์ยื่นอุทธรณ์การ
ประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2537 เป็นการ
ยื่นอุทธรณ์ภายในกำหนด 30 วัน หาได้ไม่ เมื่อโจทก์ยื่นอุทธรณ์การประเมินต่อคณะ
กรรมการพิจารณาอุทธรณ์เกินกำหนด 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง

พิพากษายืน

(ชลอ บุญยเนตร-ยงยุทธ ธารีสาร-สันติ ทักกราล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ